

영상녹화 업무처리 지침

<제정 대검예규 과수 제401호, 2006.06.20>
<개정 대검예규 과수 제425호, 2007.12.11>
<개정 대검예규 과수 제519호, 2009.11.03>
<개정 대검예규 과수 제625호, 2012.11.03>
<개정 대검예규 과수 제651호, 2013.06.27>
<개정 대검예규 과수 제682호, 2013.12.11.>
<개정 대검예규 과수 제711호, 2014.03.31.>
<개정 대검예규 과수 제759호, 2014.12.29.>
 <개정 대검예규 제798호, 2015.07.16.>
 <개정 대검예규 제982호, 2019.03.15.>
 <개정 대검예규 제1131호, 2020.12.30.>
 <개정 대검예규 제1220호, 2021.08.11.>
 <개정 대검예규 제1268호, 2022.03.16.>
 <개정 대검예규 제1325호, 2023.02.01.>
 <개정 공소청예규 제150호, 2026.10.02.>

제1조 【목적】 이 지침은 2026. 10. 2.부터 시행되는 개정 형사소송법에 근거하여 진술 청취 및 면담 과정에서의 영상녹화에 대한 합리적인 업무처리 기준을 제시함으로써 피의자 또는 사건관계인의 인권 침해를 방지하고, 면담 과정의 투명성 및 공소유지의 효율성을 확보함을 목적으로 한다. <개정 2026. 10. 2.>

제2조 【검사의 책무】 검사는 영상녹화시 적법절차를 준수하고 영상 녹화물을 엄격히 관리하여 자료유출 등으로 수사기밀이 누설되거나 그 진술내용이 영상녹화된 피의자 또는 피해자·목격자 등 사건 관계인(이하 "참고인"이라 한다)의 명예나 사생활의 비밀이 침해되지 않도록 유의하여야 한다.

제3조 【영상녹화 면담】 ① 검사 및 공소청 직원(이하 "검사 등"이라 한다)은 공소제기 여부의 결정, 재수사 요청, 보완수사 요구 결정 및 공소유지(이하 "공소제기 여부 결정 등"이라 한다)에 필요하여 피의자·참고인을 면담하거나 구속영장 신청에 대하여 그 필요성 등을 심사하기 위해 면담하는 경우에는 영상녹화 할 수 있다. <개정 2026. 10. 2.>

② 검사 등은 다음 각 호의 경우에 대하여는 원칙적으로 영상녹화를 실시하여야 한다. <개정 2026. 10. 2.>

1. 성폭력 및 아동학대 사건의 피해자를 면담한 경우
2. 통역이 필요하거나 영주 체류자격이 없는 외국인을 면담하는 경우
3. 글을 읽거나 쓰지 못하는 사람, 시각에 이상이 생겨 앞을 보지 못하는 사람을 면담하는 경우
4. 면담대상자가 영상녹화 면담을 요청한 사건

③ 전항에도 불구하고 대상자가 영상녹화를 거부하거나 영상녹화를 이유로 진술을 거부하는 경우, 그 밖에 검사 등이 절차상 영상녹화가 필요하지 않다고 판단하는 경우에는 영상녹화를 실시하지 아니할 수 있다. <개정 2026. 10. 2.>

④ 기타 다른 법률이나 지침에 영상녹화를 하도록 규정된 경우 해당 법률이나 지침을 따른다. <개정 2026. 10. 2.>

제4조 【영상녹화장비】 영상녹화장비는 피의자 등의 진술을 녹화하는데 적합한 장비로서 공소청에서 지급한 장비를 사용한다. 다만, 부득이한 사유로 다른 장비를 사용할 경우 그 사유를 기재한 서면을 기록에 첨부하여야 한다. <개정 2026. 10. 2.>

제5조 【영상녹화 절차】 ① 검사 등은 피의자·참고인의 면담 과정을 영상녹화하는 경우 당해 면담 시작부터 마치는 시점까지의 전 과정

및 객관적 정황을 영상녹화 한다. <개정 2026. 10. 2.>

② 검사 등은 영상녹화를 개시하면서 다음 사항을 고지 또는 확인하여야 한다. 다만, 제4호는 서면으로 고지할 수 있다. <개정 2026. 10. 2.>

1. **면담자의** 소속, 직위, 성명
2. 영상녹화 사실
3. **면담대상자의** 인적사항
4. 영상녹화 동의 사실
5. 동석한 자의 인적사항
6. 영상녹화의 시작 시각과 장소

③ 검사 등은 피의자의 퇴실요구, 휴식 등 사유로 영상녹화를 중단하여야 할 경우, 중단 전에 **면담대상자에게** 그 중단사유를 고지 또는 확인한 후 그 시각을 고지하고, 재개 시에는 **면담대상자에게** 시각을 고지한 후 영상녹화를 재개하는 사유를 확인하여야 한다. <개정 2026. 10. 2.>

④ 검사 등은 영상녹화를 종료하기 전에 **면담대상자에게** 추가 진술의 기회를 부여하고, 종료 시 영상녹화를 종료한다는 취지 및 시각을 고지하여야 한다. <개정 2026. 10. 2.>

제6조 【영상녹화물의 생성 등】 ① 검사 등은 영상녹화를 실시한 경우 영상녹화물(CD, DVD 등) 1개를 제작하여 사건번호, 죄명, **면담대상자** 성명이 기재된 라벨지를 부착한 후, **면담대상자** 또는 그의 변호인 앞에서 봉인하고, 봉인한 봉투 겉면에 **면담대상자의** 기명날인 또는 서명을 받아 기록에 첨부하여야 한다. <개정 2026. 10. 2.>

② 검사 등은 **진술내용에 대해** 영상녹화된 피의자·참고인 또는 변호인의 요구가 있는 때에는 영상녹화물을 재생하여 시청하게 하여야 한다. 이 경우 그 내용에 대하여 이의가 있는 경우 그 취지를 기재한 서면을 기록에 첨부하고 봉인된 원본의 봉투 겉면에 그 사실을

기재하여야 한다. <개정 2026. 10. 2.>

③ 검사 등은 생성된 영상녹화물을 편집하거나 의도적으로 내용을 변경하여서는 아니 된다. <개정 2026. 10. 2.>

제7조 【영상녹화파일 보전】 ① 검사 등은 영상녹화물을 제작한 후 영상녹화용 컴퓨터에 저장되어 있는 영상녹화파일을 **공소청** 영상물관리시스템 서버에 전송하여 보관할 수 있다. <개정 2026. 10. 2.>

② 검사 등은 훼손 또는 분실 등 사유로 기존 영상녹화물을 사용할 수 없는 경우에는 1항에 따라 전송한 파일 등을 이용하여 영상녹화물 제작을 **공소청**에 요청할 수 있다. <신설 2026. 10. 2.>

③ 제1항의 보존파일은 외부 유출이 금지되고, **공소제기 여부 결정** 및 재판 또는 **내부교육 목적** 이외에는 열람, 복제할 수 없다. <개정 2026. 10. 2.>

제8조 【영상녹화실 및 장비 관리】 ① **영상녹화실** 및 장비에 대한 체계적이고 효율적인 운용을 위해 **영상녹화실**은 각 청의 시설관리 담당자, 영상녹화장비는 통신관리 담당자를 관리책임자로 각 지정하고 그 담당자 변동사항 발생 시 즉시 **공소청**에 통보하여야 한다. <개정 2026. 10. 2.>

② 전항의 관리책임자는 수시 또는 정기로 **영상녹화실** 및 장비에 대하여 점검을 실시하여 장애 또는 고장 발생 시 **공소청** 담당자와 협의하여 복구 조치하여야 한다. <개정 2026. 10. 2.>

③ 각 청의 관리책임자는 영상녹화실 및 장비를 관리를 하면서 특이사항이 발생할 경우 **공소청** 담당자와 협의하여 조치하여야 한다. <신설 2026. 10. 2.>

제9조 【영상녹화물 열람 등】 검사는 **사건의 피의자·참고인**으로부터 영상녹화물에 대하여 열람·등사청구를 받은 경우, 검사와 사법

경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정 제69조에 따라 영상녹화물의 열람·등사업무를 처리한다. 특히 영상녹화물 유포 우려 또는 **면담자나** 피의자 등의 초상권, 프라이버시권 보호 등이 필요한 경우에는 영상녹화물의 열람만 허용할 수 있다. <개정 2026. 10. 2.>

제10조 【영상녹화물 원본의 개봉】 ① 검사 등은 **사건** 기록에 첨부된 영상녹화물의 위·변조 주장 등 특별한 사정이 있는 경우에 한하여 해당 피의자 등 또는 변호인의 참석 하에 봉인된 영상녹화물을 개봉할 수 있다. <개정 2026. 10. 2.>

② 개봉 시에는 별도 서면에 개봉한 검사, 개봉일시·장소, 개봉사유, 개봉 전 봉인의 훼손 여부를 기재하고, 개봉된 봉투를 첨부하여 피의자 등 또는 변호인의 기명날인이나 서명을 받은 후 기록에 편철한다.

③ 검사 등은 필요한 **확인과정**을 마친 후 지체 없이 새로운 봉투에 영상녹화물을 봉인하고 피의자 등 또는 변호인의 서명 또는 기명날인을 받아야 한다. <개정 2026. 10. 2.>

제11조 【지도점검】 ① **공소청의 영상녹화제도** 추진 업무를 전담하는 부서의 장은 매반기별로 각 청의 **영상녹화** 실적 및 운영실태 등을 점검하여 **영상녹화 실적**이 부진하거나 **영상녹화제도의** 운영실태가 부적정한 것으로 판단하는 경우 해당 청에 **영상녹화 실적**을 통보하고 **개선** 방안을 요구할 수 있다. <개정 2026. 10. 2.>

② 제1항의 점검결과에 대하여 해당청은 **영상녹화** 업무 개선방안을 **공소청**에 보고한다. <개정 2026. 10. 2.>

③ <삭제 2026. 10. 2.>

제12조【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호)에 따라 이 예규에 대하여 2027. 1. 1.을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12. 31.까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2026. 10. 2.>

부 칙 <제425호, 2007.12.11>

제1조(시행일) 이 지침은 2008. 1. 1.부터 시행한다.

제2조(일반적 경과조치) 이 지침은 이 지침 시행 당시 수사 중인 사건 또는 법원에 계속 중인 사건에도 적용한다. 단 이 지침 시행 전에 종전의 규정에 따라 행한 행위의 효력에는 영향을 미치지 아니한다.

제3조(영상녹화물에 대한 조치) 압수물사무담당직원은 이 지침 시행 전에 보관하고 있던 영상녹화물 및 영상녹화물보관대장을 보존사무담당직원에게 인계한다.

제4조(사법경찰관 보관 영상녹화물에 대한 조치) 검사는 이 지침 시행 전에 사법경찰관이 영상녹화를 실시한 사건을 수사하는 경우, 그 봉인된 영상녹화물을 즉시 송치하도록 지휘하여야 한다.

부 칙 <제519호, 2009.11.03>

제1조(시행일) 이 지침은 2009. 11. 4.부터 시행한다.

제2조(일반적 경과조치) 이 지침은 이 지침 시행 당시 수사 중인 사건

또는 법원에 계속 중인 사건에도 적용한다. 단 이 지침 시행 전에 종전의 규정에 따라 행한 행위의 효력에는 영향을 미치지 아니한다.

제3조(영상녹화물에 대한 조치) 압수물사무담당직원은 이 지침 시행 전에 보관하고 있던 영상녹화물 및 영상녹화물보관대장을 보존사무담당직원에게 인계한다.

제4조(사법경찰관 보관 영상녹화물에 대한 조치) 검사는 이 지침 시행전에 사법경찰관이 영상녹화를 실시한 사건을 수사하는 경우, 그 봉인된 영상녹화물을 즉시 송치하도록 지휘하여야 한다.

부 칙 <제625호, 2012.11.03.>

제1조(시행일) 이 지침은 2012. 11. 5.부터 시행한다.

부 칙 <제651호, 2013.06.27>

제1조(시행일) 이 지침은 2013. 6. 27.부터 시행한다.

부 칙 <제682호, 2013.12.11.>

제1조(시행일) 이 지침은 2013. 12. 11.부터 시행한다.

부 칙 <제711호, 2014.03.31.>

제1조(시행일) 이 지침은 2014. 4. 1.부터 시행한다.

부 칙 <제759호, 2014.12.29.>

제1조(시행일) 이 지침은 2014. 12. 29.부터 시행한다.

부 칙 <제798호, 2015. 7. 16.>

제1조(시행일) 이 지침은 2015. 7. 16.부터 시행한다.

부 칙 <제982호, 2019. 3. 13.>

제1조(시행일) 이 지침은 2019. 3. 15.부터 시행한다.

부 칙 <제1131호, 2020. 12. 30.>

제1조(시행일) 이 지침은 2021. 1. 1.부터 시행한다.

부 칙 <제1220호, 2021. 8. 11.>

제1조(시행일) 이 지침은 2021. 8. 11.부터 시행한다.

부 칙 <제1268호, 2022. 3. 16.>

제1조(시행일) 이 지침은 2022. 3. 16.부터 시행한다.

부 칙 <제1325호, 2023. 2. 1.>

제1조(시행일) 이 지침은 2023. 2. 3.부터 시행한다.

부 칙 <제150호, 2026. 10. 2.>

제1조(시행일) 이 지침은 2026. 10. 2.부터 시행한다. 개정 형사소송법 (법률 제21857호, 2026. 10. 2.시행) 부칙 제12조에 따라 수사를 하는 경우에는 직전 예규 관련 규정에 따른다.